

Nr. 142 Der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront an den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister. 20. September 1937

R 43 II/274a, Bl. 220–221, 303–305 Durchschlag/Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

[Gesetzentwurf über die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe]

Sehr verehrter Herr Minister!

Sie haben mir einen Entwurf über die Berufsausbildung im Handel und Gewerbe vom 30. August 1937² übersandt und wünschen von der Deutschen Arbeitsfront hierzu eine Stellungnahme bis zum 27. September dieses Jahres. Ich muß es ablehnen, diesen Entwurf überhaupt als eine Diskussionsbasis über das betreffende Fachgebiet anzusehen.

1. Der Wille des Führers, daß der Deutschen Arbeitsfront alles das, was sie sich im Laufe ihres Bestehens auf dem Gebiete der Berufsausbildung und Berufserziehung mühsam aufgebaut hat, erhalten bleibt³, ist in gar keiner Weise berücksichtigt. Ihr Entwurf, sehr verehrter Herr Minister, würde bedeuten, daß der Reichsberufswettkampf aufhörte zu bestehen, daß die vielerlei Fachschulen, Lehrwerkstätten, Fachkurse, Umschulungslager usw. entweder aufgelöst oder der Deutschen Arbeitsfront weggenommen werden sollten. Daß die über das ganze Reich jetzt einheitlich durchgeführten Lehrverträge und Stammrollen ureigenstes Gedankengut der Deutschen Arbeitsfront sind und auf deren alleinige Initiative und Aktivität hin durchgeführt wurden, wird in diesem Entwurf schamhaft verschwiegen.

2. Durch diesen Gesetzentwurf würde die gewerbliche Wirtschaft mit Sozialaufgaben beauftragt, für die laut Verfügung des Führers vom 24. Oktober 1934⁴ allein die Deutsche Arbeitsfront zuständig ist. Die Einsetzung von Lehrlingswarten unter der Aufsicht der gewerblichen Wirtschaft bedeutet nichts anderes als das Eingreifen der gewerblichen Wirtschaft in Aufgaben der Partei⁵.

3. Die Deutsche Arbeitsfront wird in diesem ganzen Gesetzentwurf bewußt herabgesetzt. Der Arbeiter und auch der Unternehmer würden in gar keiner Weise begreifen, weshalb diejenige Einrichtung des neuen Deutschlands, die für den sozialen Frieden verantwortlich ist, derartig nebensächlich behandelt wird. –

Aus all diesen Gründen muß ich den vorliegenden Entwurf als völlig undiskutierbar ablehnen.

Gleichzeitig übersende ich die Abschrift eines Entwurfes, wie ich ihn mir als Grundlage für die fachliche und berufliche Ausbildung im Handel und Gewerbe vorstelle.

Heil Hitler!

¹ Begleitschreiben Leys zur Übersendung der Abschrift an den StSRk: R 43 II/274a, Bl. 262.

² Oben Dok. Nr. 133a.

³ S. Dok. Nr. 94 Anm. 25. Hier auch zu den nachgenannten Aktivitäten der DAF.

⁴ VO über die Deutsche Arbeitsfront; s. ARH II/1, Nr. 28. Zu dem aus dieser, rechtl. umstrittenen VO abgeleiteten Totalitätsanspruch der DAF auf die „Menschenführung“ in der ges. Sozialordnung vgl. ARH III, Nr. 140.

⁵ GesEntw. des RWiM (R 43 II/274a, Bl. 222–257) in § 79 *Lehrlingswarte*: „(1) Zur Betreuung der Berufsausbildung in den Betrieben haben die Gruppen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft Lehrlingswarte zu bestellen. Der Lehrlingswart soll ein geeigneter Jungmeister sein.

(2) Die dem Lehrlingswart obliegenden Aufgaben werden durch nähere Vorschriften der Reichsgruppen der Organisation der gewerblichen Wirtschaft geregelt. Die Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Reichswirtschaftsministers.“

Dr. R. Ley

[Anlage]

GESETZ ÜBER DIE FACHLICHE UND BERUFLICHE AUSBILDUNG IM HANDEL UND GEWERBE⁶

Die fachliche und berufliche Ausbildung ist ein Teil der nationalsozialistischen Volkserziehung. Ihre Aufgabe ist es, in Haltung und Leistung gleichermaßen hochwertige schaffende Menschen zu formen, insbesondere das Arbeitskönnen des Einzelnen dauernd zu erhalten und zu steigern. Deshalb hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Geltungsbereich

Das Gesetz gilt für alle schaffenden Volksgenossen im Handel und Gewerbe.

§ 2

Mittel und⁷ Berufsausbildung

Grundlage der Berufsausbildung ist die praktische Ausbildung im Betrieb. Sie findet ihre Ergänzung im pflichtgemäßen Besuch von Fortbildungsschulen (Fach- und Berufsschulen) und darüber hinaus durch den freiwilligen Gebrauch sonstiger Einrichtungen für eine zusätzliche Berufsausbildung.

§ 3

Verantwortung für die Berufsausbildung

- (1) Verantwortlich für die betriebliche Berufsausbildung ist der Betriebsführer.
- (2) Die Fortbildungsschulen und sonstigen Berufsschulen stehen unter der Aufsicht des Reichserziehungsministers. Dieser erläßt im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister und dem Stellvertreter des Führers die erforderlichen Bestimmungen über die Trägerschaft und die Schulpflicht.
- (3) Für die zusätzliche Berufserziehung ist der Leiter der Deutschen Arbeitsfront verantwortlich.

§ 4

Führung der Berufsausbildung

- (1) Die betriebliche Berufsausbildung steht unter der Führung der Deutschen Arbeitsfront.
- (2) Allgemeine Anordnungen zur Festlegung des Ausbildungsziels, zur Anerkennung der Lehrbetriebe, der Lehrberufe und zur Aufstellung von Lehrordnungen und Lehrvertragsmustern erläßt der Leiter der Deutschen Arbeitsfront im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers und mit Zustimmung des Reichswirtschaftsministers und des Reichsarbeitsministers.
- (3) Das dem Reichserziehungsminister unterstehende Berufsschulwesen bleibt hiervon unberührt.

§ 5

Reichsberufswettkampf

- (1) Im Reichsberufswettkampf legen die Jugendlichen und Lehrlinge Zeugnis von ihrem Können ab. Durch mehrmalige erfolgreiche Teilnahme am Reichsberufswettkampf wird der Befähigungsnachweis zum Gesellen und Gehilfen erbracht.
- (2) Die Durchführungsbestimmungen zum Reichsberufswettkampf erlassen der Leiter der Deutschen Arbeitsfront und der Jugendführer des Deutschen Reiches.
- (3) Die Freisprechung durch die Deutsche Arbeitsfront erfolgt nach Beendigung der Lehrzeit.

§ 6

Leistungswettkampf

⁶ Textgleich mit der am 4. 6. 1937 vorgelegten Entwurfsfassung; s. Dok. Nr. 94 Anm. 1. Ergänzt wurde ledigl. die Numerierung der Absätze in den einzelnen Paragraphen. Druck: PÄTZOLD, Quellen Berufsbildungsgesetz, Nr. 6.

⁷ Gemeint wohl: der.

Die berufliche Fortbildung des Gesellen wird durch die Leistungswettkämpfe gemessen. Die Durchführungsbestimmungen hierzu erläßt der Leiter der Deutschen Arbeitsfront.

§ 7

Meisterprüfung

- (1) Die Bestimmungen über die Meisterprüfung erläßt der Reichswirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsarbeitsminister.
(2) Die Zulassung zur Meisterprüfung setzt die mehrmalige erfolgreiche Teilnahme am Leistungswettkampf voraus.

§ 8

Durchführungs- und Übergangsbestimmungen

Durch dieses Gesetz treten entgegenstehende Gesetze und Verordnungen außer Kraft. Der Stellvertreter des Führers erläßt im Einvernehmen mit den zuständigen Fachministern die erforderlichen Durchführungs- und Übergangsbestimmungen.

§ 9

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag der Verkündung in Kraft⁸.

Berlin, den ... 1937
Der Führer und Reichskanzler

⁸ Schacht reagierte auf den für ihn inakzeptablen GesEntw. nicht. Lammers gedachte Hitler die beiden Konkurrenzentwürfe am 4. 10. 1937 zur Entscheidung vorzutragen. Jedoch lehnte dieser die Entgegennahme eines Sachvortrags ab, verlangte vielmehr „zu gegebener Zeit den Vortrag *eines* Entwurfs als Ergebnis der von ihm gewünschten Verständigung zwischen den Beteiligten“; unten FV 397*. Einen solchen Kompromißversuch unternahm der StdF Ende Oktober: Dok. Nr. 133b.

Zitierhinweis

Nr. 142 Der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront an den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister. 20. September 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d142>